



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59183 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

Parte_1 in persona del presidente p.t., assistita e difesa dall'Avv. Mariella Cari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberto Costantini, in Roma, Via Donatello n° 75

- Attrice -

CONTRO

Controparte_1, *Controparte_2* e *CP_3*, assistiti e difesi dall'Avv. Roberto Cefaloni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n° 3

- Convenuti -

NONCHÉ CONTRO

Controparte_4, assistita e difesa dall'Avv. Mario Carcione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Luigi Capuana n° 10

- Convenuta -

Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la **Parte_1** in persona del presidente p.t. conveniva in giudizio i Sigg.ri **Controparte_1**, **Controparte_2**, [...] **CP_3** e **Controparte_4** per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:

A) *accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei confronti della **Parte_1** [...] **Pt_1** dei seguenti atti:*

1) *atto pubblico di “Donazione in linea retta” a rogito del Notaio **Persona_1** in data 10.10.2014 - repertorio n. 219754 – raccolta n. 39033 trascritto presso la CRRII di Avellino in data 23.10.2014 al n. 16369 Registro Generale, n. 14195 Registro Particolare*

2) *atto pubblico di Divisione a rogito del Notaio **Persona_1** in data 5.11.2018 repertorio n. 225328 – raccolta 42900 trascritto presso la CCRRI di Avellino in data 15.11.2018 al n. 18250 Registro Generale, n. 15027 Registro Particolare*

B) *conseguentemente dichiarare inefficace e/o inopponibile nei confronti di essa Provincia il trasferimento da **Controparte_1** ad **Controparte_2** degli immobili in premessa dettagliati alla lettera **h)** e la successiva divisione dei detti beni con l’attribuzione in proprietà esclusiva di ciascun convivente degli immobili in premessa dettagliati alla lettera **j)***

C) *con ogni conseguente pronuncia, ivi incluso l’ordine al Conservatore dei RR.II. di Avellino di provvedere ad ogni necessario adempimento*

D) *in ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite da liquidare in favore dell’attrice maggiorati di rimborso forfettario ed oneri di legge”.*

Si costituivano in giudizio i Sigg.ri **Controparte_1**, **Controparte_2** e [...] **CP_3** rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che ha introdotto il presente giudizio e le relative annotazioni con esonero da ogni sua responsabilità. Con vittoria di spese legali.”.*

Si costituiva, infine, la Sig.ra Controparte_4, richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia la S.V. Illustrissima, contrariis rejectis rigettare ogni domanda svolta nei confronti della sig.ra Controparte_4 in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione e l'annotazione della domanda svolta nei suoi confronti; con vittoria di spese, spese generali e compensi di lite, oltre IVA CPA come per legge”*.

Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

1. A norma dell'art. 2901 c.c. l'*actio pauliana* è esperibile qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Gli elementi costitutivi rilevanti nel caso di specie sono: il pregiudizio per il creditore (*eventus damni*) e, per gli atti a titolo gratuito posteriori al sorgere del credito, la consapevolezza in capo al debitore di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore (*scientia damni*).

Il credito trae origine da irregolarità in merito ad un appalto, fatte oggetto di una citazione della Procura Generale presso la Corte dei Conti del Lazio, in data 19.02.2013 nei confronti di Controparte_1, in seguito all'instaurazione di un giudizio penale per il reato di cui agli artt. 110, 497 e 640 c.p.

Con sentenza della Corte dei Conti n. 510 del 4.7.2013, l'CP_4 veniva condannato al risarcimento del danno nei confronti della Provincia Pt_1 per un ammontare complessivo pari ad € 137.283,93; la sentenza veniva parzialmente riformata in appello (con sentenza n. 95./2015) con la riduzione della somma oggetto di risarcimento ad € 80.000,00.

Pertanto, il credito deve ritenersi sorto anteriormente all'atto di donazione a rogito del notaio Persona_1 della sede di Avellino, del 10/10/2014 - repertorio n. 219754 - raccolta n. 39033 (cfr. all.12 fascicolo di parte attrice) trascritto presso la RR.II. di Avellino in data 23.10.2014 al n. 16369 Registro Generale, n. 14195 Registro Particolare ed al conseguente atto di divisione del

05/11/2018 a rogito del medesimo Notaio *Persona_1* in data 05.11.2018 - repertorio n. 225328 - raccolta 42900 (cfr. all.to 14 fascicolo di parte attrice), dei quali la *Parte_1* richiede la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti.

In particolare, con l'indicato atto di donazione, *Controparte_1* donava al figlio *Controparte_2*, i seguenti beni, siti nel Comune di Venticano (AV) alla via Chiaire:

- diritti pari ad un mezzo dell'appartamento sito al piano terra, composto da quattro vani ed accessori, confinante con gabbia delle scale e cortile comune per tre lati; al C.F. foglio 17, particella 577 sub. 1, cat. A2, cl.3, piano T, vani 6, R.C. Euro 340,86;
- quota pari ai duecentocinquanta millesimi su appartamento al piano seminterrato, composto di quattro vani ed accessori, confinante con gabbia delle scale e cortile comune per tre lati; al C.F. foglio 17, particella 577 sub. 6, cat. A2, cl.2, piano S1, vani 5,5, R.C. Euro 267,01;
- quota pari ai duecentocinquanta millesimi su locale deposito al secondo piano, di circa metri quadrati centoquattordici, con annessa terrazza, confinante con gabbia delle scale, [...] *Controparte_4* e cortile comune; al C.F. foglio 17, particella 577 sub. 3, cat. C2, cl. 1, piano 2, mq.114, R.C. Euro 117,75;
- quota pari ai cinque dodicesimi di terreno di circa are otto e centiare trentasei, confinante con proprietà comunale, proprietà *Per_2* e proprietà *Pt_2*; al CT – foglio 17, particella 975, a. 08 ca. 36; RD Euro 4,32, RA Euro 2,81;
- quota pari ai cinque dodicesimi di terreno di circa are sedici e centiare settantasei, confinante con *Persona_3*, proprietà *Per_4* e *Per_5* Dello Russo; al CT – foglio 17, particella 815, a. 16 ca. 76, RD Euro 13,42 RA Euro 6,92;
- quota pari a cinque dodicesimi di terreno di circa are nove e centiare sessantanove, confinante con corte annessa al fabbricato, strada comunale e proprietà *CP_4*; al CT come segue: – foglio 17, particella 799, a. 09 ca. 16; RD Euro 7,33, RA Euro 3,78; - foglio 17, particella 800, a. 00 ca. 53; RD Euro 0,42, RA Euro 0,22.

Con l'atto di divisione, veniva sciolta la comunione tra: *Controparte_2*, [...] *Controparte_4* e *CP_3*, sul fabbricato sito in Venticano alla Contrada Chiaire n. 1 e sui terreni individuati nelle particelle 815, 975, 1307 e 1308, oggetto di precedente donazione.

2. Considerati il credito come delineato dalla sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato, la sussistenza dell'*eventus damni* per l'alienazione di tutto il patrimonio immobiliare di CP_1 [...], la natura di atto a titolo gratuito e considerato, inoltre, che parte debitrice, quanto alla *scientia damni*, non poteva ignorare che l'atto in esame era idoneo a creare pregiudizio alle ragioni del creditore (per un credito insorto anteriormente all'atto di disposizione come detto, tenuto anche conto che la condanna di primo grado è stata pubblicata in data 04/07/2013), devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.

Infine, non può ritenersi, come sostenuto dai convenuti, che la legittimazione attiva per la tutela del credito erariale sia limitata al solo Pubblico Ministero contabile presso la Corte dei Conti, trattandosi di legittimazione aggiuntiva che non elide il diritto del titolare del credito, quale è la Parte_1 di Pt_1 di azionare l'art. 2901 c.c.

Deve, inoltre, essere dichiarata l'inefficacia del successivo di divisione, considerato che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. "*L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione*" e che l'atto di divisione non può annoverarsi tra gli atti a titolo oneroso, non essendo configurabili delle prestazioni corrispettive (cfr. T. Roma 22.3.1994; Trib Mantova, sent. 11.7.2017); inoltre nella successiva divisione, deve ritenersi la consapevolezza in capo al donatario di pregiudicare le ragioni del creditore, rendendo ulteriormente difficoltoso il recupero dei beni in esame (cfr. Cass. s. 1131/2000).

Infine, sulla questione della asserita usucapione, per quanto non formalizzata neanche in una eccezione riconvenzionale, da parte della convenuta Controparte_4 [...], nemmeno è stata provata in giudizio (l'unica prova richiesta sul punto, ossia il capitolo 12 della memoria ex art 183, 6° comma n. 2 c.p.c., risulta estremamente generico e, pertanto, non è stato ammesso, non essendo sufficiente dedurre che la stessa "*..ha utilizzato in maniera esclusiva, continuativa e pacifica curandone la manutenzione e il miglioramento..*", dovendo, invece, essere descritte, tra l'altro, le modalità concrete, quali ad esempio la coltivazione od altro, di utilizzo dei terreni oggetto del capitolo e, quindi, come si estrinsecasse il dedotto utilizzo esclusivo del terreno in questione).

Conseguentemente, la domanda andrà accolta relativamente all'atto di donazione a rogito del Notaio Persona_1 in data 10.10.2014 - repertorio n. 219754 – raccolta n. 39033 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Avellino in data 23.10.2014 al n. 16369 Registro Generale, n. 14195 Registro Particolare e relativamente al conseguente atto pubblico di Divisione a rogito del

Notaio *Persona_1* in data 5.11.2018 repertorio n. 225328 – raccolta 42900 trascritto presso la CCRRI di Avellino in data 15.11.2018 al n. 18250 Registro Generale, n. 15027 Registro Particolare, entrambi idonei a pregiudicare le ragioni del creditore istante.

La presente sentenza costituisce titolo a cura della parte interessata per la sua annotazione presso le competenti Conservatorie dei RR.II. ai sensi dell'art. 2655 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

1. Accoglie la domanda della *Parte_1* e per l'effetto dichiara inefficaci nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. i seguenti atti:
2. atto pubblico di “Donazione in linea retta” a rogito del Notaio *Persona_1* in data 10.10.2014 - repertorio n. 219754 – raccolta n. 39033 trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Avellino in data 23.10.2014 al n. 16369 Registro Generale, n. 14195 Registro Particolare;
3. atto pubblico di Divisione a rogito del Notaio *Persona_1* in data 5.11.2018 repertorio n. 225328 – raccolta 42900 trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Avellino in data 15.11.2018 al n. 18250 Registro Generale, n. 15027 Registro Particolare;
4. condanna *Controparte_1* , *Controparte_2* , *CP_3* e *Controparte_4* , in solido, alla rifusione, in favore della *Parte_1* delle spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi, € 15.340,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.

Roma, 18/09/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.